

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0818392-17.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA

RELATORA: DES^a. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que declinou da competência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais, por entender que o processo originário não tramitou pelo rito especial da Lei nº 9.099/1995.
 2. A parte embargante alegou erro material na decisão embargada, sustentando que o processo de origem tramitou pelo rito comum. Apontou, ainda, violação aos princípios do juiz natural, contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
-

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:
 - (i) houve erro material quanto à qualificação do rito processual da ação originária;
 - (ii) a decisão monocrática incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua modificação por meio de embargos de declaração.
-

III. Razões de decidir

4. A análise dos autos da ação originária evidencia que o processo – Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Repetição de Indébito n. 0800334-90.2022.8.14.0025 – tramitou integralmente sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme despacho inaugural e demais atos processuais subsequentes.
5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ é firme no sentido de que os Tribunais de Justiça não possuem competência para revisar decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, salvo em hipóteses excepcionais, como desvio de competência, o que não se verifica no caso concreto.

6. A decisão embargada baseou-se em elementos objetivos constantes nos autos, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à tentativa de reformar decisão com a qual a parte discorda.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe ao Tribunal de Justiça processar mandado de segurança contra ato de Turma Recursal de Juizados Especiais, cuja jurisdição é autônoma e excludente, conforme o ordenamento jurídico vigente. 2. A caracterização equivocada do rito processual pela parte não gera nulidade quando os autos evidenciam, de forma inequívoca, a aplicação das regras dos Juizados Especiais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV;

Lei nº 9.099/1995, arts. 1º, 41 e 42;

CPC, arts. 113, § 2º, 926 e 1.022;

Resolução nº 008/2012-GP do TJ/PA, art. 9º, II.

Trata-se de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** opostos por **EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL PARÁ** contra a decisão monocrática de minha lavra que reconheceu a **incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para processar e julgar mandado de segurança**.

Narra a inicial que a **EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.** impetrou **mandado de segurança com pedido liminar** contra ato do **Juiz da Vara Única de Itupiranga/PA**, que remeteu, equivocadamente, processo de rito comum à **Turma Recursal dos Juizados Especiais**.

Afirma que a **Turma Recursal** julgou **deserto** o recurso de apelação, aplicando indevidamente normas dos Juizados, sem intimar a parte para complementação do preparo.

Alega violação aos princípios do juiz natural, contraditório, ampla defesa, devido processo legal e direito de recorrer.

Requer liminar para suspender os efeitos da decisão da Turma Recursal e, no mérito, a **remessa do processo à Turma de Direito Privado do TJPA**, reconhecendo a regularidade do preparo.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra ato do Juiz de Direito da Vara Única de Itupiranga/PA. A impetrante alega que interpôs apelação em processo de rito comum, a qual, contudo, foi encaminhada à Turma Recursal dos Juizados Especiais, que julgou o recurso deserto com base em normas aplicáveis a processos de competência dos Juizados.
 2. Sustenta violação ao juiz natural, ao devido processo legal, ao contraditório e ao direito de recorrer, notadamente pela ausência de intimação para complementação do preparo. Requer liminar para suspender os efeitos da decisão da Turma Recursal e, no mérito, sua anulação, com remessa dos autos à Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Alternativamente, pleiteia ser intimada para complementar o preparo.
-

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em saber:
 - (i) se o Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Turma Recursal dos Juizados Especiais; e
 - (ii) se houve ofensa a garantias processuais, como o contraditório e o devido processo legal, em razão da ausência de intimação para complementação do preparo.
-

III. Razões de decidir

4. O entendimento consolidado na jurisprudência nacional, inclusive nos Tribunais Superiores, é no sentido de que os Tribunais de Justiça não detêm jurisdição sobre decisões oriundas dos Juizados Especiais ou de suas Turmas Recursais, salvo para controle de competência.
 5. A Constituição Federal e a Lei nº 9.099/1995 conferem às Turmas Recursais competência exclusiva para o reexame de decisões dos Juizados Especiais, vedando a intervenção das Câmaras Cíveis dos Tribunais de Justiça nesse âmbito, salvo hipóteses excepcionais.
 6. Nos termos do art. 9º, II, da Resolução nº 008/2012-GP (Regimento Interno das Turmas Recursais do TJ/PA), compete às Turmas Recursais processar e julgar mandado de segurança contra decisões proferidas nos Juizados Especiais.
 7. Assim, não compete ao Tribunal de Justiça apreciar o presente mandado de segurança, devendo ser declinada a competência em favor da Turma Recursal.
-

IV. Dispositivo e tese

8. Declina-se da competência para processar e julgar o presente

mandado de segurança, com a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Pará.

Tese de julgamento:

“1. Não compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar mandado de segurança contra decisão proferida por Turma Recursal de Juizados Especiais, nos termos da jurisprudência consolidada e da legislação de regência. 2. Compete exclusivamente à Turma Recursal aferir eventual nulidade em julgamento de recurso sob sua apreciação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; Lei nº 9.099/1995, arts. 1º, 41 e 42; CPC, arts. 113, § 2º, e 926; Resolução nº 008/2012-GP do TJ/PA, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada:

- TJDF, Acórdão nº 858821, 20150020004304ARC, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, Rel. Desig. Teófilo Caetano, 1ª Câmara Cível, j. 23/03/2015, DJE 07/04/2015;
- TJMG, Agravo Regimental-Cv nº 1.0000.11.057290-6/001, Rel. Des. Antônio Sérvulo, j. 16/11/2011;
- TJRS, Ação Rescisória nº 70011996923, Rel. Des. Luiz Ary Vessini de Lima, j. 13/06/2005;
- TJSC, Ação Rescisória nº 856, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 25/05/1995.

A **Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.** opôs **embargos de declaração** sustentando que houve **erro material e equívoco**, pois o processo originário tramitou pelo **rito comum**, e não nos Juizados Especiais, e o recurso de apelação foi corretamente interposto e instruído.

Alega violação ao **juiz natural, contraditório, ampla defesa e devido processo legal**, requerendo a **anulação da decisão da Turma Recursal** e a **remessa dos autos à Turma de Direito Privado** para julgamento do recurso.

É o relatório.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância por meio dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO cinge-se à alegação de erro material e de equívoco na decisão monocrática proferida, que declinou da competência do Tribunal de Justiça para apreciar o mandado de segurança impetrado por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao fundamento de que o ato impugnado emanaria de Turma Recursal de Juizados Especiais, cuja competência recursal é autônoma e excludente em relação à jurisdição ordinária dos Tribunais.

Sustenta a embargante que o processo originário tramita pelo rito comum, e não pelo rito dos Juizados Especiais, havendo erro material que teria conduzido à indevida declinação de competência. Aduz, ainda, ofensa aos princípios do juiz natural, contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Entretanto, ao compulsar os autos do processo originário – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO n. 0800334-90.2022.8.14.0025 – constata-se, de forma clara e inequívoca, que a demanda tramitou desde a sua origem sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis. Com efeito, o despacho inaugural, datado de 10/08/2022, lavrado sob o ID. 73527105, expressamente qualifica a demanda como sujeita ao rito especial da Lei nº 9.099/1995, não havendo qualquer registro ulterior de alteração do rito ou redistribuição da causa à vara comum.

É, portanto, insustentável a premissa fática dos embargos, no sentido de que a ação originária teria tramitado sob o rito comum. Ao contrário, é inconteste que todo o iter procedimental deu-se no âmbito do Juizado Especial, circunstância que atrai a competência exclusiva das Turmas Recursais para o julgamento dos recursos interpostos e, por consequência, a competência das próprias Turmas para processar e julgar eventuais mandados de segurança impetrados contra seus atos.

A jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que os Tribunais de Justiça não detêm jurisdição revisora sobre os julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, ressalvadas hipóteses excepcionais de controle de competência ou desvio de jurisdição, o que não se verifica no presente caso.

Não se trata aqui de reclassificação equivocada do rito processual, mas sim de impugnação à decisão de Turma Recursal em processo originariamente sujeito às regras dos Juizados Especiais.

Consequentemente, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, tampouco erro material, pois a decisão embargada reconheceu, com base em elementos objetivos constantes dos autos, a competência da Turma Recursal, nos termos da Constituição Federal, da Lei nº 9.099/1995 e da Resolução nº 008/2012-GP do TJPA.

Assim, eventuais inconformismos com o mérito da decisão da Turma Recursal devem ser submetidos aos meios próprios, dentro da estrutura recursal dos Juizados, não sendo admissível sua revisão por esta Corte de Justiça.

Por fim, ressalto que a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida, tampouco à introdução de fundamentos novos que visem à modificação do julgado sob pretexto de esclarecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração**, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que reconheceu a **incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para processar e julgar o presente mandado de segurança**, determinando-se a remessa dos autos à **Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Pará**, por ser o órgão competente para apreciar a impetração.

À Secretaria, para os devidos fins.

Belém, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora